

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2175/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด ลำปาง  
นาย มา นิตย์ อาษา วงศ์

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ไม้สักของกลางจะเป็นของจำเลยจริงหรือไม่ โจทก์ไม่มีพยานมาสืบสนับสนุน  
ลำพังแต่ เฉพาะ คำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมเท่านั้นยังไม่เพียงพอที่จะ  
ฟังได้ว่าจำเลยมีไม้สักของกลางไว้ในครอบครอง คำรับสารภาพของจำเลยดังกล่าว  
เป็นพยานบอกเล่ามีน้ำหนักน้อย ดังนี้ คดีไม่พอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยได้.

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 5,  
7, 48, 73, 74, 74 ทวิ, 74 จัตวา

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำคุก 2 ปีคำให้การรับ  
สารภาพชั้นจับกุมของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสี่ตาม  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

## ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาตามที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นขณะจำเลยครอบครองไม้สักของกลาง ชื่อนาสีบของโจทก์ที่ว่าเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจเห็นรถยนต์บรรทุกไม้สักของกลางแล่นมา เจ้าพนักงานตำรวจให้สัญญาณรถหยุดแต่รถไม่หยุดจึงได้ขับรถจักรยานยนต์ไล่ติดตามไป ครั้นติดตามไปประมาณ 100 เมตรรถจึงหยุด มีชาย 2 คนเปิดประตुरถหลบหนีไปนั้น ฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นชายคนหนึ่งที่หลบหนีไป หรือเป็นเจ้าของไม้สักของกลางที่บรรทุกมากับรถ โจทก์นำสืบเพียงว่าในระหว่างเจ้าพนักงานตำรวจนำรถยนต์บรรทุกไม้สักของกลางไปสถานีตำรวจนั้น จำเลยมาปรากฏตัวแสดงตนต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าไม้สักของกลางเป็นของจำเลย เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ทำบันทึกการจับกุมไว้โดยมีข้อความระบุว่าจำเลยให้การรับสารภาพว่าไม้สักของกลางเป็นของจำเลย แต่ตามข้อเท็จจริงแล้วไม้สักของกลางจะเป็นของจำเลยจริงหรือไม่โจทก์ก็ไม่มีพยานมาสืบสนับสนุน จำเลยอาจจะเป็นบุคคลที่ผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของไม้สักของกลางใช้ให้มาแอบอ้างกับเจ้าพนักงานตำรวจว่าไม้สักของกลางเป็นของตนด้วยอำิสสินจ้างหรือด้วยประการอื่นใดก็ได้ ฉะนั้น ลำพัง แต่เฉพาะคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมเท่านั้นยังไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่าจำเลยมีไม้สักของกลางไว้ในครอบครอง คำรับสารภาพของจำเลยดังกล่าวเป็นพยานบอกเล่ามีน้ำหนักน้อยไม่พอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยได้..."

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ